

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

Formalização dos Contratos Administrativos

1) Introdução

Nesta aula iniciaremos nosso curso sobre **Contratos Administrativos**. Já abordamos o tema das licitações conforme a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133. Agora, nos dedicaremos aos aspectos pertinentes aos contratos administrativos, a segunda parte dessa legislação.

Abordaremos os pontos mais importantes da Lei de forma objetiva, trazendo aqueles pontos que mais são cobrados em provas de concursos públicos. examinando detalhadamente o que realmente importa.

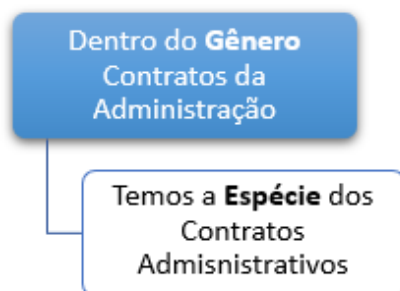
Começaremos discutindo os contratos administrativos a partir da formalização, abrangendo do artigo 89 até o artigo 95 da Lei 14.133.

Primeiramente, é essencial entender que esses contratos são apenas uma das diversas modalidades que a administração pública pode estabelecer. É importante distinguir **contrato administrativo** e **contratos da administração pública**, que são **conceitos distintos**.

Quando falamos de **contratos da administração pública**, estamos nos referindo a um **gênero**, que **inclui tanto os contratos administrativos quanto os contratos privados**.

Por exemplo, um contrato de locação em que a administração pública aluga um imóvel seria um caso de contrato privado. Assim, contrato administrativo e contrato de administração são diferentes.

O contrato de administração é o gênero, e dentro dele, temos uma **espécie específica, que é o contrato administrativo**. Este último possui características particulares.



O contrato administrativo é um **acordo de vontades entre a administração pública e um particular**, onde ambas as partes têm **interesses distintos**. Isso é crucial para diferenciá-lo de um simples acordo ou convênio.



Tome nota!

No **contrato administrativo**, há uma pactuação de vontades, mas estas representam **interesses divergentes** entre os contratantes.

Além disso, esse tipo de contrato é **regido pelo direito público**.

Portanto, como os contratos administrativos estão inseridos no **âmbito do direito público**, eles estão sujeitos aos princípios gerais desse ramo do direito. Dentro desses princípios, encontramos as **prerrogativas** garantidas à administração pública, não apenas aquelas derivadas de sua supremacia, mas também as **limitações** impostas.

Ao falarmos de direito público, é importante destacar duas bases fundamentais do direito administrativo: a **supremacia do interesse público, que confere prerrogativas, e a indisponibilidade desse interesse, que impõe limitações**. Essas características são igualmente aplicáveis aos contratos administrativos.

Por exemplo, para que um contrato administrativo seja estabelecido, é necessário seguir um processo de licitação, não podendo ser firmado livremente. Isso representa uma limitação decorrente da indisponibilidade do interesse público.

No entanto, os contratos administrativos também concedem várias prerrogativas à administração. Essas prerrogativas são conhecidas como **cláusulas exorbitantes** do contrato administrativo.

Este é um aspecto crucial do contrato administrativo: ele é celebrado pela administração pública, mas dentro do contexto do direito público, obedecendo às suas normas e princípios.

Vamos lá, pessoal, uma parte muito importante a ser destacada é que a Lei 14.133, de 2021, determina que tais contratos devem seguir as regras nela previstas. No entanto, há uma ressalva interessante: **a aplicação subsidiária de normas da teoria geral dos contratos e do direito privado**.

Embora a lei traga as regras específicas para os contratos administrativos, em situações em que não haja previsão expressa na Lei, a administração pública pode recorrer à teoria geral dos contratos, que trata de contratos de qualquer natureza, sejam eles públicos ou privados. Além disso, pode buscar fundamentação no direito privado, como as normas do direito civil, que regem os contratos entre particulares.

Essa possibilidade está explícita no artigo 89, que abre o título referente aos contratos administrativos. Ele estabelece que tais contratos são regulados pelas suas próprias cláusulas e pelos preceitos de direito público. No entanto, também determina que, quando necessário, serão aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado.

Confira o Art. 89 da Lei 14.133/21:

Art. 89. Os contratos de que trata esta Lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de **direito público**, e a eles serão aplicados, **supletivamente**, os princípios da **teoria geral dos contratos** e as disposições de **direito privado**.

§ 1º Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

§ 2º Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital de licitação e os da proposta vencedora ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta.

Portanto, mesmo seguindo as cláusulas e normas específicas da Lei e do direito público, a administração pública pode recorrer a fundamentos da teoria geral dos contratos e do direito privado, se necessário. E é assim que iniciamos nossa compreensão sobre os contratos administrativos.



2) Espécies de Contrato

Vamos continuar nossa explanação sobre os contratos administrativos. Existem três espécies distintas de contratos administrativos, e a primeira delas é o **contrato de prestação de serviço**.

Nesse tipo de contrato, **um particular se compromete a fornecer um serviço específico**. É importante notar que esse serviço é prestado por um **período determinado**, ou seja, o objeto desse contrato é temporal, com um prazo definido para sua conclusão.

Por exemplo, se a administração pública contrata um serviço de vigilância, o contrato será encerrado quando o prazo de vigência estipulado chegar ao fim, que pode ser de seis, dez ou doze meses, conforme acordado. Assim, o prazo de vigência do contrato coincide com o término da prestação do serviço, marcando a conclusão do objeto contratual.

Outra espécie de contrato administrativo é o **contrato de entrega de bens**. Nesse tipo de contrato, a administração pública adquire ou contrata a entrega de um bem específico. A **conclusão** do objeto desse contrato não se dá apenas pelo tempo, mas sim **pela efetiva entrega do bem**.

Assim, quando a administração assina o contrato com o particular, ele já está formalizado, porém, resta uma pendência: a entrega do bem. O contrato só é considerado concluído quando o bem é entregue conforme o acordado. Portanto, a entrega do bem marca o fim do contrato.

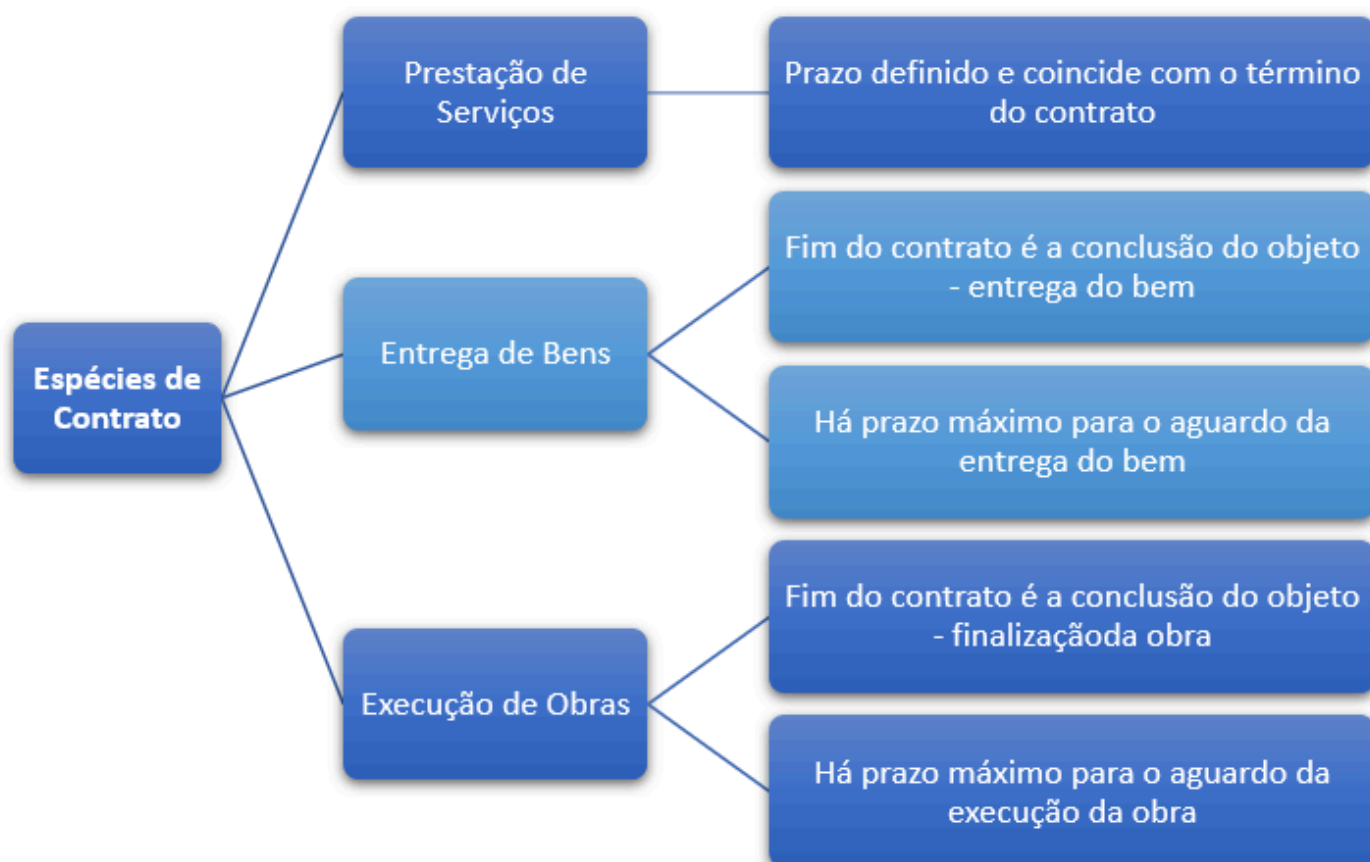
É importante notar que, como em qualquer contrato administrativo, há a necessidade de estipular um prazo. Geralmente, não existe contrato administrativo sem prazo determinado. A nova Lei de Licitações traz algumas exceções, mas é regra que a administração pública defina um prazo específico no contrato.

No caso do contrato de entrega de bens, **esse prazo é máximo e estabelecido pela administração**. Por exemplo, a administração pode determinar que o contratado tem até seis meses para entregar os veículos adquiridos. Se ultrapassar esse prazo, o contratado estará em situação de inadimplência e sujeito às penalidades legais. Assim, o prazo máximo estipulado pela administração é o limite para a entrega do bem.

Por último, temos a **execução de obras**, que é a espécie mais frequentemente cobrada em provas de concursos. Esse tipo de contrato **envolve uma empreitada**, onde a administração pública **contrata um particular para realizar uma obra específica**.

Assim como nas outras modalidades de contrato administrativo, o **término** do contrato de execução de obra não está apenas **vinculado** ao tempo, mas sim **à conclusão da própria obra**. Ou seja, o contrato é considerado concluído quando o particular contratado finaliza a obra. Nesse momento, o contrato se encerra, não sendo necessário esperar o término de um prazo determinado.

Da mesma forma que no contrato de entrega de bens, na execução de obras também há um **prazo máximo estabelecido pela administração** para a conclusão da obra. Assim, segue-se a mesma lógica da entrega de bens, onde existe um prazo máximo definido para a administração pública esperar pela conclusão da obra.



3) Obras

Em relação à execução de obras, é importante discutir alguns detalhes interessantes, como as **etapas pelas quais uma obra precisa passar**. São três etapas principais: o **projeto básico**, o **projeto executivo** e a **execução da obra** propriamente dita.

O **projeto básico**, como o próprio nome sugere, é o primeiro passo no processo de contratação. Nele, são elaborados o **projeto arquitetônico** e a **planilha orçamentária detalhada**. A administração pública pode optar por desenvolver esse projeto internamente ou contratar uma empresa terceirizada para fazê-lo.

Já o **projeto executivo** é a segunda etapa. Nesse momento, o foco é mais próximo da execução da obra. O projeto executivo vai além do projeto arquitetônico e do orçamento, delineando as **metas a serem alcançadas durante a execução**, os **prazos** de conclusão das etapas da obra, e estabelecendo um **cronograma detalhado**. Enquanto o projeto básico trata do **planejamento inicial** da obra, o projeto executivo **direciona-se para a execução em si**.

É importante destacar que os detalhes do projeto básico são especificados em lei, e a nova Lei de Licitações traz o conceito e os requisitos mínimos que devem ser contemplados nessa etapa. Após a elaboração do projeto básico e executivo, segue-se para a **execução da obra em si**.

Nessa fase, a administração pública contrata uma empresa para **realizar a obra conforme os projetos elaborados**. É o momento em que **a construção efetivamente ocorre**, com base nos planejamentos anteriores.

OBRAS



Alguns detalhes importantes precisam ser compreendidos aqui. Primeiro, se a administração pública optar por terceirizar todas essas etapas, é importante notar que **cada etapa deve ser realizada por uma empresa distinta**. A regra geral é que a administração não pode delegar todas as etapas a uma única empresa. Portanto, **uma empresa será responsável pelo projeto básico, outra pelo projeto executivo e uma terceira pela execução da obra**.

Outro ponto relevante é a questão da **vedação à participação de uma mesma empresa em diferentes etapas do processo**. Por exemplo, se a empresa Alpha foi contratada para elaborar o projeto básico, ela não pode participar de uma licitação para o projeto executivo ou para a execução da obra subsequente.

Isso se deve ao entendimento legislativo de que permitir que a mesma empresa participe de múltiplas etapas poderia gerar direcionamento da licitação em seu favor. Evitando assim possíveis favorecimentos, a legislação estabelece essa vedação.

Da mesma forma, se a empresa Beta participou da elaboração do projeto executivo, ela também estará impedida de concorrer à execução da obra. Cada etapa do processo requer a participação de empresas diferentes para garantir a imparcialidade e a transparência nos procedimentos licitatórios e na execução do contrato.

Portanto, é fundamental seguir a regra de ter empresas distintas para cada uma das etapas envolvidas no processo de contratação e execução de obras.

Mas existem 2 exceções importantes:

- **Contratação semi-integrada:** A administração pública opta por **unir as duas últimas etapas do processo e contratar uma única empresa** para executá-las. Em outras palavras, **uma empresa é responsável pelo projeto básico, enquanto outra fica encarregada do projeto executivo e da execução da obra**, reunindo essas duas etapas em uma única contratação.
 - Por exemplo, a empresa Alpha pode ser contratada para elaborar o projeto básico, enquanto a empresa Beta fica responsável pelo projeto executivo e pela execução da obra. Essa é uma possibilidade interessante que a lei oferece.
- **Contratação Integrada:** A administração pública **reúne o projeto básico, o executivo e a execução da obra em uma única contratação**. Em outras palavras, **todas as etapas são delegadas para uma única empresa**.

- No entanto, quando a administração opta por esse tipo de contratação, é necessário que ela elabore um anteprojeto antes de delegar as três etapas para a empresa contratada. Ou seja, a administração precisa criar um projeto preliminar antes de conceder à empresa a responsabilidade por todas as etapas do processo.

4) Características do Contrato Administrativo

Vamos abordar algumas características importantes desses contratos. Essas características não estão explicitamente definidas de forma organizada na lei.

Elas são resultado da interpretação de diversos artigos, parágrafos e incisos que compõem a legislação. No entanto, a doutrina se encarregou de organizar essas características para facilitar o entendimento.



Fique ligado!

É importante ressaltar que, apesar de não estarem diretamente delineadas na lei, essas características representam as **regras fundamentais dos contratos administrativos** e **são cobradas nas provas de concursos!**

É comum surgir a dúvida se esse conhecimento é relevante para as provas. Posso garantir que sim, as provas frequentemente cobram essas características.

Agora, vamos detalhar algumas dessas características.

A primeira característica fundamental do contrato administrativo é a sua **submissão ao direito administrativo**. Conforme estabelecido tanto no início do curso quanto no artigo 89 da lei, os contratos administrativos são regidos, em sua maioria, pelos **princípios e normas do direito público e do direito administrativo**. Isso significa que tais contratos estão sujeitos aos preceitos e diretrizes do direito administrativo.

Todos os princípios que regem as relações administrativas, como legalidade, moralidade, impessoalidade, entre outros, são aplicáveis aos contratos administrativos.

O contrato administrativo é uma matéria intrinsecamente ligada ao direito administrativo e, como tal, está sujeito a todo o seu conjunto normativo e principiológico.

Outra característica essencial dos contratos administrativos é a **presença da administração em pelo menos um dos polos**. Em outras palavras, para que um contrato seja considerado administrativo, é **imprescindível que a administração pública atue como contratante**.

Isso significa que a administração pública deve estar envolvida no contrato, assumindo o papel de contratante, responsável por contratar um terceiro particular para a execução do objeto estabelecido.

É fundamental destacar que a participação da administração pública no contrato é um **requisito indispensável** para a sua caracterização como contrato administrativo.

Caso haja um contrato no qual a administração pública não esteja presente em uma das partes, não podemos classificá-lo como um contrato administrativo. Essa presença da administração garante a natureza específica e as peculiaridades que envolvem os contratos celebrados com o poder público.

Outra característica fundamental do contrato administrativo é o seu **caráter consensual**. Isso significa que o **acordo de vontades e o simples consenso das partes** são suficientes para a sua **validade e formação**.

Ao contrário do que ocorre em alguns contratos do direito privado, onde a entrega do bem é necessária para sua conclusão, no contrato administrativo, **basta o consenso entre as partes e a assinatura do contrato para que este esteja perfeito** e acabado.

É importante compreender que, **no momento da assinatura** do contrato administrativo, ele **está definitivamente formado**.

Diferentemente dos contratos do direito privado, que muitas vezes são classificados como contratos reais, nos quais a entrega do bem é essencial para sua conclusão, o contrato administrativo é consensual. Isso significa que sua eficácia e validade surgem a partir do momento em que as partes concordam e assinam o documento.

Outro aspecto relevante do contrato administrativo é o fato de ser um **contrato de adesão**. Aquele em que **não há espaço para a rediscussão das cláusulas por parte do contratante**. Na prática, o particular interessado em participar do contrato já encontra o documento pronto, cabendo-lhe **apenas a opção de assinar ou não**.

Para ilustrar essa situação, podemos fazer uma analogia com os contratos bancários do dia a dia. Quando abrimos uma conta corrente ou solicitamos um empréstimo ou financiamento em um banco, o contrato já está elaborado. Não temos a possibilidade de negociar as cláusulas com o gerente do banco.

A mesma lógica se aplica aos contratos administrativos. A administração pública estabelece as cláusulas do contrato, muitas vezes disponibilizando a **minuta do contrato no edital de licitação**.

É crucial compreender que o contratante particular não tem margem para rediscutir as cláusulas do contrato administrativo. Ele deve **aceitar as condições estipuladas ou optar por não participar**. Portanto, o contrato administrativo se assemelha a um contrato de adesão no que diz respeito a essa característica específica, onde o particular não tem a oportunidade de renegociar as cláusulas estabelecidas pela administração pública.

Outra característica relevante do contrato administrativo é a **bilateralidade**. Isso significa que o contrato **impõe obrigações para ambas as partes envolvidas**. Tanto a **administração pública** quanto o **particular** contratado têm **responsabilidades a cumprir** ao longo da execução do contrato.

Essa bilateralidade é fundamental para compreender a dinâmica da relação contratual. Na relação entre a contratante (a administração pública) e a contratada (o particular), cada parte possui direitos e obrigações.

Quando uma parte detém um direito, isso implica que a outra parte tem uma obrigação correspondente. Por exemplo, se a administração pública tem o direito de receber determinado serviço, isso significa que o contratado tem a obrigação de executá-lo. Da mesma forma, se o contratado possui algum direito no contrato, isso implica que a administração pública tem uma obrigação correspondente.

Essa interdependência entre direitos e obrigações é o que caracteriza a bilateralidade nos contratos administrativos. Essa característica é essencial para garantir o equilíbrio e a justiça na relação contratual entre a administração pública e o particular contratado.

Outra característica essencial do contrato administrativo é a sua **natureza comutativa**. Isso significa que o contrato estabelece **obrigações equivalentes e recíprocas para ambas as partes envolvidas**. Assim como na característica da bilateralidade, mencionada anteriormente, a comutatividade **garante que as obrigações assumidas pelas partes sejam proporcionais e equilibradas**.

Por exemplo, se o Estado deseja contratar uma empresa para realizar uma obra, suas obrigações são claras: ele busca a construção. Da mesma forma, a empresa contratada busca receber o pagamento pelo serviço prestado. Essas obrigações são recíprocas e equivalentes.

Além disso, no contrato comutativo, todos os direitos e obrigações são **pré-definidos**. Isso impede que surjam situações de incerteza ou risco durante a execução do contrato. Essa pré-definição garante **segurança jurídica para ambas as partes**, evitando possíveis disputas e interpretações divergentes ao longo da relação contratual.

Essa característica é fundamental para garantir a confiança e a estabilidade nas relações contratuais entre a administração pública e os particulares contratados. A pré-definição de direitos e obrigações no contrato administrativo é essencial para evitar qualquer tipo de imprevisto ou litígio durante a execução do contrato.

Outra característica importante do contrato administrativo é sua **natureza onerosa**. Em geral, não há contratos gratuitos celebrados pela administração pública.

Ao contrário, a administração pública contrata terceiros e, em geral, efetua o pagamento por esses serviços prestados. Mesmo nos casos de alienação de bens, como previsto no artigo 76 da lei, a administração pública recebe um valor em troca da entrega ou alienação do bem.

Portanto, é fundamental compreender que os contratos administrativos **envolvem transações financeiras**, seja por meio de pagamentos realizados pela administração pública aos contratados, seja pela recepção de valores em casos de alienação de bens.

Essa característica de onerosidade garante que os contratos administrativos sejam regidos por princípios de equivalência e justiça nas relações contratuais entre a administração pública e os particulares contratados.

Outra característica fundamental dos contratos administrativos é a **confiança recíproca ou personalidade**. Essa característica refere-se à **natureza intuitu personae** do contrato administrativo, o que significa que ele é **personalíssimo**.

Isso implica que, quando a administração pública contrata um terceiro para realizar determinado objeto, **é esse terceiro que deve executar o contrato**. Em geral, não é permitido que o contratado subcontrate terceiros para a execução do contrato, embora existam algumas exceções.

Por exemplo, se a administração pública contrata uma empreiteira para realizar uma obra específica, é essa empreiteira que deve realizar a obra conforme as especificações contratadas. Em caso de falência da empreiteira, isso pode ser considerado motivo de extinção do contrato.

Nesse caso, o contrato não é transferido para os sucessores da empresa falida. Essa personalização do contrato garante a confiança mútua entre as partes e a responsabilidade direta do contratado na execução do objeto contratado.

Outra característica dos contratos administrativos é a **presença de cláusulas exorbitantes**. Essas cláusulas representam **prerrogativas concedidas à administração pública** pela lei, como discutido anteriormente na primeira parte desta aula. Como os contratos administrativos são regidos pelo direito público, a administração pública possui certos poderes que **a colocam em uma posição superior em relação ao particular contratado**.

Essas cláusulas exorbitantes conferem à administração pública diversas **prerrogativas** no contrato administrativo. Por exemplo, a administração pode aplicar sanções em caso de descumprimento contratual pelo particular, pode alterar o contrato unilateralmente em determinadas circunstâncias, exercer ocupação provisória dos bens contratados, fiscalizar a execução do contrato, entre outras ações.

Essas cláusulas exorbitantes são poderosos instrumentos que conferem à administração pública um amplo espectro de autoridade e controle sobre o contrato administrativo. Essa assimetria de poderes reflete a natureza específica dos contratos celebrados com o poder público e visa garantir o interesse público e a eficiência na execução dos contratos administrativos.

Outra característica importante dos contratos administrativos é a sua **formalidade**. Quando dizemos que o contrato é formal, significa que ele deve **obedecer a um instrumento específico de contrato**, também conhecido como termo de contrato, conforme previsto nos artigos 91 e 92 da legislação.

O artigo 92 estabelece as cláusulas necessárias que **devem estar presentes em todos os contratos administrativos**. Isso significa que, no mínimo, o contrato deve conter essas cláusulas para ser considerado válido.

Confira o Art. 92 da Lei 14.133/21:

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

- I - o objeto e seus elementos característicos;
- II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;
- III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;
- IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
- V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
- VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;
- VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;
- VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
- IX - a matriz de risco, quando for o caso;
- X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;
- XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;
- XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;
- XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;
- XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;
- XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
- XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;
- XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
- XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;
- XIX - os casos de extinção.

§ 1º Os contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses:

- I - licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação;
- II - contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior precedida de autorização do Chefe do Poder Executivo;
- III - aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.

§ 2º De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução.

§ 3º Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 4º Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de preços será por:

I - reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;
II - repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

§ 5º Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal.

§ 6º Nos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços será preferencialmente de 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação prevista no § 6º do art. 135 desta Lei.

§ 7º Para efeito do disposto nesta Lei, consideram-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra ou a entrega do bem, ou parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

A forma básica do contrato administrativo é estabelecida pela lei, e qualquer contrato que não obedeça a essas cláusulas corre o risco de ser considerado inválido.

O artigo 91 da legislação estabelece que os contratos administrativos devem ser **necessariamente escritos**. Isso significa que tanto os contratos quanto seus aditamentos devem ser **formalizados por escrito e anexados ao processo que deu origem à contratação**.

Confira o Art. 91 da Lei 14.133/21:

Art. 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

§ 1º Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação.

§ 2º Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

§ 3º Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento.

§ 4º Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

Se o contrato resultou de um processo de licitação, ele é anexado ao processo licitatório correspondente. Da mesma forma, se a contratação foi direta, o contrato é vinculado ao processo de contratação direta.

Esses contratos são então divulgados e mantidos à **disposição do público em um sítio eletrônico oficial**, garantindo transparência e acesso às informações relevantes.

É importante destacar que, embora os contratos sejam escritos, eles também são incluídos de maneira digital para facilitar a disponibilização ao público. Isso significa que os contratos administrativos podem ser acessados e consultados de forma eletrônica, garantindo maior praticidade e transparência na divulgação das informações contratuais.



5) Substituição de Instrumento de Contrato

O artigo 95 da legislação apresenta **exceções ao instrumento do contrato administrativo**, oferecendo **possibilidades de substituição**. Essencialmente, são cenários em que outros documentos podem substituir o termo de contrato mencionado no artigo 92.

O próprio texto legal estabelece que o termo de contrato **pode ser substituído por uma carta contrato, uma nota de empenho de despesa, uma autorização de compra, uma ordem de execução de serviço, ou qualquer outro instrumento hábil** para formalizar o contrato de maneira completa e definitiva.

Essas alternativas oferecem flexibilidade à administração pública na formalização dos contratos, permitindo que diferentes tipos de documentos sejam utilizados para estabelecer os compromissos contratuais de forma eficaz.

As possibilidades de substituição do termo de contrato do artigo 92 são determinadas por situações específicas, o primeiro caso está relacionado à **dispensa de licitação devido ao valor do contrato**.

Confira o Art. 95 da Lei 14.133/21:

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

I - **dispensa de licitação em razão de valor;**

II - **compras com entrega imediata e integral** dos bens adquiridos e dos quais **não resultem obrigações futuras**, inclusive quanto a assistência técnica, **independentemente de seu valor.**

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 92 desta Lei.

A primeira situação ocorre quando se trata de **obras, serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores**, com um valor contratual de até R\$100 mil. No entanto, é importante ressaltar que esse valor é atualizado anualmente por decreto, sendo necessário verificar o valor atualizado no momento da realização do concurso.

Ou seja, o valor estabelecido inicialmente, em 2021, quando a Lei foi publicada, foi de 100 mil reais, mas vale ressaltar que a própria lei prevê que esses valores sejam atualizados anualmente por meio de decreto. Portanto, a partir de 1º de janeiro de 2024, o limite para a dispensa de licitação passou a ser de R\$ 119.812,02, de acordo com o decreto nº 11.871/2023 e a cada ano um novo decreto atualizará esse valor.

Essa atualização anual é fundamental para garantir que os valores não fiquem defasados diante da inflação. Assim como ocorreu com a Lei 8.666, que ficou defasada ao longo do tempo, é essencial que esses valores sejam revisados anualmente para garantir sua eficácia.

Para encontrar o valor correspondente ao ano é entrar na Lei 14.133/21 disponível no site do planalto e acessar o link disponível na frente do inciso ou parágrafo correspondente que você será redirecionado ao decreto vigente que contém o valor atualizado.

Confira o inciso I do Art. 75 da Lei 14.133/21:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; (Vide Decreto nº 11.871, de 2023)
Vigência

A segunda dispensa ocorre em outras contratações que não se enquadram nas categorias mencionadas anteriormente, com um limite de até R\$50 mil. Assim como no caso anterior, esse valor também é atualizado anualmente por decreto.

Portanto, em 2024, de acordo como mesmo decreto, esse valor está atualizado em R\$ 59.906,02.

Confira o inciso II do Art. 75 da Lei 14.133/21:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

É fundamental compreender que nem todas as situações de dispensa de licitação autorizam a substituição do termo de contrato do artigo 92. Somente as dispensas em razão de valor, conforme especificadas nessas duas circunstâncias, permitem essa substituição.

Outra possibilidade de substituição do termo de contrato do artigo 92 ocorre em **contratações de pronta entrega**. Mas o que significa uma contratação de pronta entrega? Segundo a legislação, é aquela em que o **bem é entregue imediatamente no momento do acordo**.

Em outras palavras, **não há obrigação futura** de entrega do bem. **Independentemente do valor envolvido**, seja de 10 mil, 100 mil, 200 mil ou até 1 milhão de reais, contanto que seja uma contratação de pronta entrega, é possível realizar essa substituição do termo de contrato.

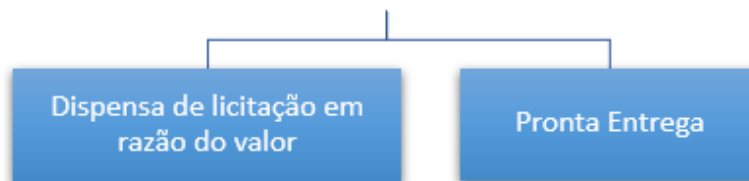


Importante!

É importante destacar que esses requisitos **não são cumulativos**, ou seja, não precisam ser atendidos simultaneamente.

São **dois casos distintos**. Portanto, essa substituição pode ocorrer em casos de **dispensa de licitação por valor** **OU** em **contratações de pronta entrega**.

SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO



A lei estabelece que os **contratos verbais** celebrados pela administração pública **são nulos e sem efeito, essa é a regra**. Não é permitido ter contratos verbais, pois isso seria extremamente informal.

Imagina só, fazer um acordo verbal, "beleza, vou te pagar 10 mil e você faz o serviço", não pode, é considerado nulo. Mas há uma **exceção**, e ela está prevista na própria legislação. Essa exceção diz que é possível ter contrato verbal nos casos de **pequenas compras ou prestação de serviços com pagamento imediato**, são aquelas em que o **valor não ultrapassa os R\$ 12.545,11** (valor de 2025, pois esse valor é atualizado anualmente).

Confira o § 2º do Art. 95 da Lei 14.133/21:

§ 2º É **nulo e de nenhum efeito o contrato verbal** com a Administração, **salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento**, assim entendidos aqueles de **valor não superior a R\$ 10.000,00** (dez mil reais). (Vide Decreto nº 12.807, de 2025) Vigência

Então, nessas contratações de até R\$ 13.098,41, é permitido o contrato verbal, mesmo que seja extremamente informal. É importante ressaltar que esse valor também é atualizado por decreto, anualmente. Este decreto atualiza todos os valores da lei de licitações anualmente, incluindo os casos de dispensa e outras disposições.

Contrato Verbal é Nulo



Exceção: Pequenas compras ou prestações de serviços de pronto pagamento, no valor não superior ao definido em Lei

6) Convocação do Licitante Vencedor

Vamos falar sobre a **convocação do licitante vencedor**. Após todas as etapas do processo licitatório, a administração pública precisa **chamar o vencedor da licitação para assinar o contrato** com ele.

Em outras palavras, aquele que ganhou a licitação terá o objeto do contrato adjudicado para ele, e então será chamado para formalizar o contrato.

Confira o Art. 90 da Lei 14.133/21:

Art. 90. A Administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

§ 2º Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

§ 3º Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

A administração pública convoca o licitante vencedor, e **o próprio edital de licitação estabelece um prazo para que o licitante atenda a essa convocação**.

Depois de convocado, o licitante tem um prazo para comparecer e assinar o contrato. Qual é esse prazo? A Lei não especifica, não dá um prazo fixo de X dias. Esse prazo é deixado **a critério da administração pública**.

A administração deve **indicar esse prazo**, seja no próprio **edital** de licitação ou no **procedimento de contratação direta**. Então, por exemplo, a administração pode estabelecer um prazo de 40 dias a partir da convocação para que o licitante compareça.

Outro ponto importante é que esse prazo **pode ser prorrogado uma vez, por igual período**. Voltando no exemplo de 40 dias, ela pode estender isso por mais 40 dias, mas apenas uma vez, totalizando no máximo 80 dias.

Porém, essa prorrogação só acontece quando é **solicitada pelo particular, desde que haja um motivo justificado e bem fundamentado**. No entanto, o particular não tem um direito automático a essa prorrogação.

Ele precisa solicitar à administração pública, e essa solicitação será **avaliada pela administração**. Em outras palavras, a administração não é obrigada a conceder a prorrogação solicitada pelo licitante.



Fique ligado!

A lei **não determina** o prazo específico, mas **permite a prorrogação do prazo estipulado pela administração**, desde que seja **por igual período**, desde que **solicitada pelo particular e aprovada** pela administração pública.

E **se ele não atender ao prazo**? Se a administração pública estabelece um prazo para comparecer e o licitante vencedor simplesmente não aparece, sem sequer justificar sua ausência, a lei é clara: se não atender ao chamado da administração, ele **perde o direito à contratação**. Ou seja, o direito que ele tinha de ser contratado não existe mais, pois ele deixou passar o prazo estipulado pela convocação.

Além de perder o direito à contratação, ele estará **sujeito a penalidades legais**. Afinal, ele assumiu um compromisso ao participar da licitação, e o licitante vencedor é **obrigado** a contratar com a administração pública. Se ele não cumpre essa obrigação, enfrentará as penalidades previstas em lei.

E mais, além das penalidades, a administração pode executar a garantia que o licitante vencedor prestou no início do processo. Se ele não assinou o contrato mesmo após ser convocado, a administração pode executar essa garantia como forma de compensação.

Portanto, se ele não atender ao chamado da administração, estas são as consequências para o licitante vencedor: perda do direito à contratação, aplicação de penalidades legais e execução da garantia prestada.

Então, vamos entender o seguinte: se a administração convocou, mas o licitante vencedor não compareceu, será que a administração pública precisa iniciar outra licitação imediatamente? A princípio, não.

Ela pode chamar os licitantes remanescentes. Por exemplo, suponha que houve um primeiro colocado, um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto lugar. O primeiro colocado não compareceu após a convocação. Então, a administração vai chamar o segundo colocado.

No entanto, esse licitante remanescente **precisa aceitar as mesmas condições da proposta vencedora**. Vamos a um exemplo para entender melhor: se o primeiro colocado ofereceu um serviço por R\$ 100 mil e o segundo por R\$ 130 mil, a administração vai dizer ao segundo colocado que ele terá a oportunidade de assinar o contrato, mas apenas se aceitar a proposta oferecida pelo primeiro colocado, ou seja, os R\$ 100 mil.

Se o segundo colocado aceitar, ele receberá os R\$ 100 mil pelo serviço, que é o valor da proposta vencedora. Essa convocação dos licitantes remanescentes é **discricionária** para a administração pública. Ela pode **optar por seguir essa ordem de classificação e oferecer a oportunidade aos licitantes remanescentes, ou pode decidir iniciar outra licitação**. É uma decisão que cabe à administração, uma faculdade que a lei confere a ela.

Caso a Administração opte por oferecer a oportunidade para os remanescentes, mas nenhum dele quis aceitar as condições da proposta vencedora, existem dois procedimentos que a administração pode adotar. **Uma negociação**, tentando chegar a um acordo com um valor entre a proposta vencedora e a proposta dos remanescentes.

Por exemplo, voltando ao exemplo anterior, ela pode chamar a segunda colocada e propor uma redução no valor, tentando fechar em R\$ 110 mil, R\$ 120 mil, ou R\$ 115 mil. Durante essa negociação, a administração vai buscar uma proposta mais vantajosa do que as propostas dos licitantes remanescentes, mesmo que o preço seja maior do que o da proposta vencedora. Se conseguir negociar um preço melhor, então a negociação será considerada bem-sucedida.

E se a negociação não der certo, o que acontece? A Administração recorre à última possibilidade, que é **contratar de acordo com as propostas dos licitantes remanescentes**.

Nesse caso, ninguém aceitou a proposta de R\$ 100 mil e ninguém concordou em negociar, em reduzir o preço. Então, o que a administração vai fazer? Como última opção, caso não queira realizar outra licitação, ela aceita a proposta do classificado em segundo lugar.

Por exemplo, ela chama o segundo colocado, entendendo que ele não vai reduzir o preço de forma alguma, e contrata ele pelos R\$ 130 mil ofertados.



Fique ligado!

Essa é a ordem:

1. Convoca os licitantes remanescentes para **executar de acordo com a proposta vencedora**.
2. **Negociação** de valores
3. **Contratação de acordo com as propostas** dos licitantes remanescentes

Confira os seguintes parágrafos do Art. 90 da Lei 14.133/21:

§ 4º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do § 2º deste artigo, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

§ 5º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.

§ 6º A regra do § 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do § 4º deste artigo.

Uma observação crucial, preste muita atenção. No caso da convocação dos licitantes remanescentes para contratar de acordo com a proposta vencedora, eles não têm obrigação de aceitar, **não é uma obrigação**.

No caso da negociação, também **não são obrigados a negociar**, se não quiserem reduzir o preço, não reduzem. Agora, no cenário em que a administração chega a essa última etapa e chega ao ponto de **convocá-los para contratar de acordo com as propostas originais** deles, aí sim eles **são obrigados**.

Portanto, nesse último caso, seguindo nosso exemplo, quando ela chama o segundo colocado e diz que irá contratar por 130 mil, convocando para assinar o contrato, se ele se recusar, **estará sujeito à execução da garantia e as penalidades legais**.



Importante!

Quando a empresa que participa da licitação, se **compromete com aquela proposta que apresentou**.

A proposta está **vinculada** ao licitante. Então, nos dois primeiros casos em que a administração convoca os licitantes remanescentes pela proposta vencedora, ele foi chamado para contratar com base em uma proposta que não era a dele, então **não é obrigado**.

No outro caso, a negociação, ele **não é obrigado** a participar porque ele se compromete apenas com a proposta que ele apresentou. Reduzir o valor dessa proposta seria apenas uma opção.

No entanto, na terceira possibilidade de convocação, não há opção de escolha. Ele está sendo chamado para **assinar o contrato de acordo com a proposta que ele próprio apresentou**, então ele tem que assinar, caso contrário, **estará sujeito às penalidades ilegais e à execução da garantia**.

Esta parte sobre a convocação do licitante vencedor, presente no artigo 90 e alguns de seus parágrafos, é de extrema importância. É uma novidade considerável em nossa nova lei de licitações.

E há mais uma novidade, que, embora não seja totalmente nova, a forma como é abordada é inovadora: trata-se do **remanescente de obra, serviço ou fornecimento**, conforme o parágrafo 7 do artigo 90.

Confira o § 7º do Art. 90 da Lei 14.133/21:

§ 7º Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º deste artigo.

O remanescente de obra, serviço ou fornecimento ocorrerá no caso de **rescisão contratual**. Vamos supor que foi licitada uma obra e contratada uma empreiteira para realizá-la. O valor total da obra é de R\$1 milhão. O licitante vencedor executou R\$300 mil, o equivalente a 30% da obra e em seguida abandonou a obra, ou o contrato foi rescindido porque ele cometeu alguma ilegalidade, levando à rescisão unilateral pela administração.

Seja qual for o motivo da que levou à rescisão do contrato, a administração também pode convocar os remanescentes, na mesma ordem apresentada anteriormente.

Por exemplo, o primeiro lugar ganhou a licitação para realizar a obra por um milhão de reais, o segundo lugar, propôs um milhão e meio. Terceiro lugar, dois milhões e assim por diante. A sequência seguida é a mesma, portanto,

Ainda há 70% da obra para terminar. A segunda colocada será chamada e receberá uma proposta de terminar a obra de acordo com a proposta do licitante vencedor, da empresa que estava executando essa obra. Por exemplo, ela iria executar 70% da obra, que de acordo com a proposta vencedora de 1 milhão de reais, equivale a 700 mil reais. Ela receberia esse valor.

Se o segundo lugar não aceitasse, seria proposto para os demais remanescentes. Caso não houvesse aceite de continuar a obra pelo valor da proposta vencedora, o próximo passo é a negociação.

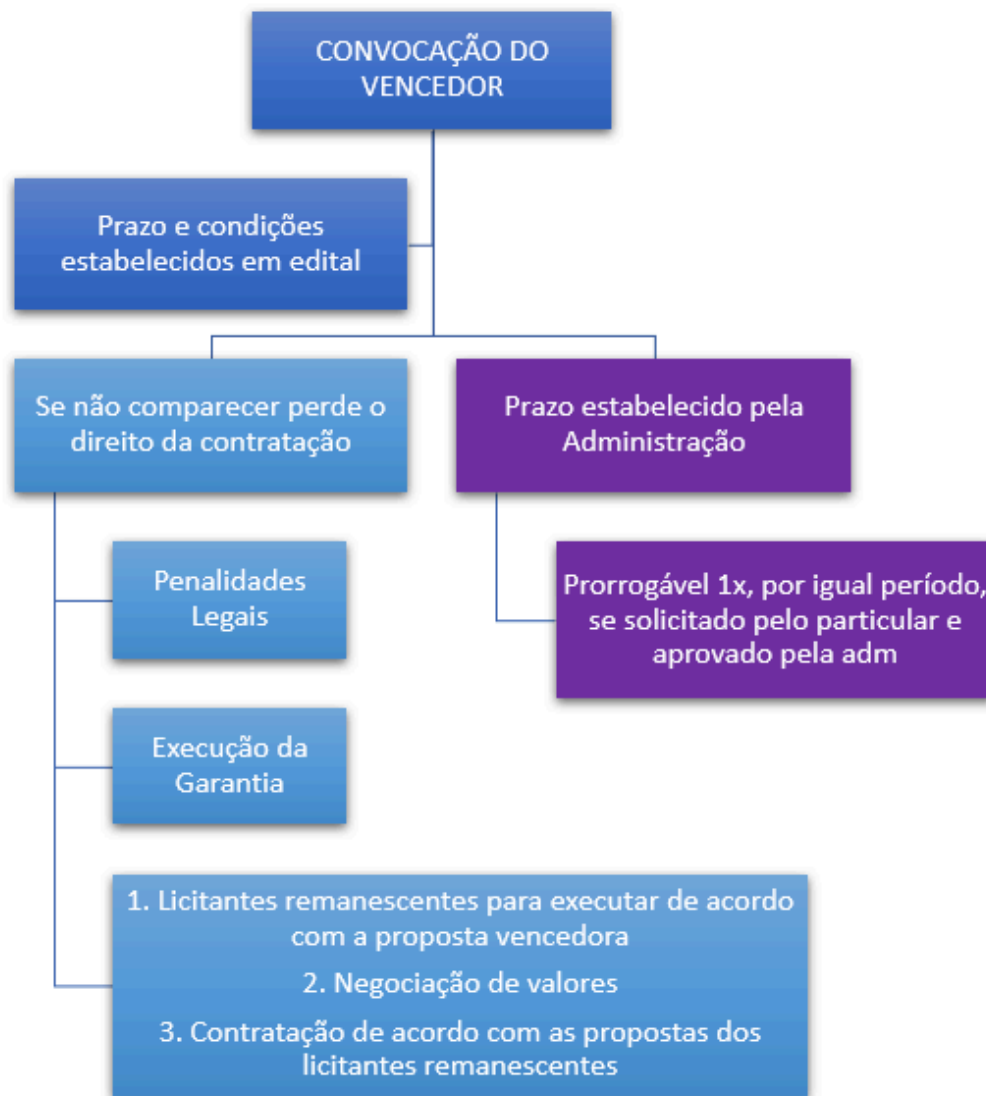
A administração chama o segundo colocado e tenta chegar em um acordo, seguindo essa negociação com cada colocado, por ordem de classificação, caso as propostas não forem sendo aceitas.

Se não houve aceite de nenhuma negociação segue para o último caso, contratar o licitante remanescente pelo valor da proposta original. Nesse caso do exemplo que estamos seguindo, seria oferecido o valor de 70% em cima de 1 milhão e meio, correspondente a 1 milhão e 50 mil.

Portanto, **é seguido a mesma sequência**. A **única diferença** aqui é que não estamos falando de um vencedor de licitação que não atendeu à convocação, mas de uma **rescisão de contrato no meio da execução do contrato**.

Esse caso também é **discricionário**, a administração pública não é obrigada a convocar esses licitantes remanescentes. Se ela identificar a situação e, por exemplo, pensar: "Se eu chamar o segundo lugar, ninguém quis negociar, e vou ter que pagar mais por 70% do que pagaria na obra inteira da proposta vencedora", ela pode decidir não convocar e fazer outra licitação. Isso é permitido, não há problema.

Outra coisa importante é que esse caso de remanescente de obra já existia na antiga lei 8666, mas era considerado um caso de dispensa de licitação. No entanto, a nova lei de licitações traz mais detalhes sobre esse caso de remanescente, **mas não o classifica como dispensa de licitação**.



7) Publicação do Contrato

Vamos analisar algumas disposições do artigo 94, que trata da publicação do contrato administrativo. Esse contrato é assinado e, **antes de sua execução, deve ser publicado**. É após essa publicação que o contrato pode ser executado.



Importante!

É importante ressaltar que o contrato já é **válido antes da publicação**, uma vez que, como discutimos anteriormente, **a assinatura torna o contrato perfeito e legal**, mas ele **ainda não será eficaz**.

Portanto, **a publicação é necessária para conferir eficácia ao contrato**, sendo um **requisito fundamental**.

Enquanto não houver a publicação, o contrato administrativo **não pode ser executado**.

A publicação deve ser feita no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, que é a nova plataforma utilizada pela administração pública para divulgar seus contratos.

Confira o Art. 94 da Lei 14.133/21:

Art. 94. A **divulgação** no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)** é **condição indispensável** para a **eficácia** do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

- I - **20** (vinte) **dias úteis**, no caso de **licitação**;
- II - **10** (dez) **dias úteis**, no caso de **contratação direta**.

O artigo 91, parágrafo 1º, apresenta uma exceção, onde existe a possibilidade de que o contrato não necessite ser publicado. Os contratos e seus aditivos **podem permanecer sob sigilo, caso seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado**.

Confira o § 1º do Art. 94 da Lei 14.133/21:

§ 1º Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação.

Aqui, nos deparamos com a Lei 12.527, de 2011, conhecida como a lei das informações públicas, ou seja, a lei de acesso às informações públicas. Esta legislação especifica os casos nos quais a informação pode ser mantida em sigilo, assim como as categorias de sigilo, por exemplo, sigilo reservado, secreto, ultrassecreto, e os prazos máximos de reserva de cada uma delas. Portanto, nestes casos, o contrato será mantido em sigilo de acordo com as normas estabelecidas pela Lei de Acesso às Informações.

Como mencionei anteriormente, a publicação do contrato administrativo é um **requisito essencial para conferir-lhe eficácia**. Enquanto o contrato não for publicado, exceto nos casos de sigilo, ele não pode produzir efeitos e, portanto, não pode ser executado, **a menos em situações de urgência**.

Nestes **casos urgentes**, encontra-se a **exceção, o contrato ganha eficácia a partir de sua assinatura**, não sendo necessário esperar pela publicação para que isso ocorra. No entanto, é importante ressaltar que mesmo em situações de urgência, o contrato **ainda deve ser publicado posteriormente**.

Confira o § 1º do Art. 94 da Lei 14.133/21:

§ 1º Os contratos celebrados em caso de **urgência** terão **eficácia a partir de sua assinatura** e deverão ser **publicados nos prazos previstos** nos incisos I e II do caput deste artigo, sob pena de nulidade.

Assim, nos contratos de urgência, onde há extrema necessidade, a execução pode começar logo após a assinatura, antecipando a publicação. Porém, de acordo com a lei, mesmo nessas circunstâncias, o contrato precisa ser publicado dentro dos prazos estabelecidos. Caso contrário, pode ser considerado inválido devido à falta de publicação.

Portanto, embora a eficácia seja conferida a partir da assinatura em casos urgentes, a publicação continua sendo um passo necessário, sendo obrigatória para garantir a validade do contrato.



Fique ligado!

- Regra: **Assinatura** -> **Publicação** -> **Eficácia** -> **Execução Iniciada**

- **Exceção (casos de urgência):** Assinatura -> Eficácia -> Execução iniciada -> Publicação

Mesmo nos casos de urgência, em que a eficácia é conferida logo a partir da assinatura, é **necessário ser publicado dentro dos prazos** legais.

Quanto aos prazos de publicação, é importante destacar que tanto para os casos regulares, onde a publicação é requisito de eficácia, quanto para situações de urgência, onde a publicação pode ocorrer após o início da execução, há um prazo estabelecido.

Este prazo é de:

- **20 dias úteis: Licitação.**
- **10 dias úteis: Contratação Direta**

Ou seja, após a assinatura do contrato decorrente de uma licitação, tem-se o prazo de 20 dias úteis para realizar a sua publicação. Já no caso de contratação direta, o prazo é reduzido para 10 dias úteis.

A referência à contratação direta abrange qualquer situação em que ocorra esse tipo de contratação, seja por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Portanto, em qualquer caso de contratação direta, o prazo para publicação será um pouco menor em comparação com os contratos resultantes de licitação.

Uma disposição interessante na lei diz respeito à contratação de **profissionais do setor artístico** por meio da **inexigibilidade**. Como vimos nas aulas anteriores sobre licitações e contratação direta, a contratação direta pode ocorrer através da inexigibilidade, conforme estipulado no artigo 74.

Na inexigibilidade, estamos lidando com situações em que a competição é inviável. A lei apresenta cinco exemplos para trabalharmos nesse contexto de inexigibilidade. Embora seja uma lista exemplificativa, na prática, em muitos casos de prova, um desses cinco exemplos é abordado.

Esses exemplos incluem casos de fornecedor exclusivo, serviço técnico profissional especializado, contratação direta de publicidade e propaganda, contratos de alocação ou aquisição de imóveis essenciais para a administração pública, e também a contratação de artistas consagrados pela crítica e pela opinião pública.

Confira o § 2º do Art. 94 da Lei 14.133/21:

§ 2º A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à **contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade**, deverá identificar os custos do **cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas**.

No caso específico da contratação de artistas por meio da inexigibilidade, é necessário **incluir na publicação os custos** relacionados ao artista, como **cachê, músicos ou banda, transporte, hospedagem, infraestrutura, logística do evento e outras despesas específicas**.

Todos esses detalhes devem estar presentes na publicação, sendo este um requisito específico para a contratação de artistas por meio da inexigibilidade.

Outro detalhe interessante diz respeito às obras. No **caso das obras**, há uma **necessidade adicional de publicação**. Além da publicação do contrato, no ciclo eletrônico oficial do próprio órgão, são requeridas mais duas divulgações específicas.

Confira o § 3º do Art. 94 da Lei 14.133/21:

§ 3º No caso de obras, a Administração divulgará em **sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura** do contrato, os **quantitativos e os preços unitários e totais que contratar** e, em **até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato**, os **quantitativos executados e os preços praticados**.

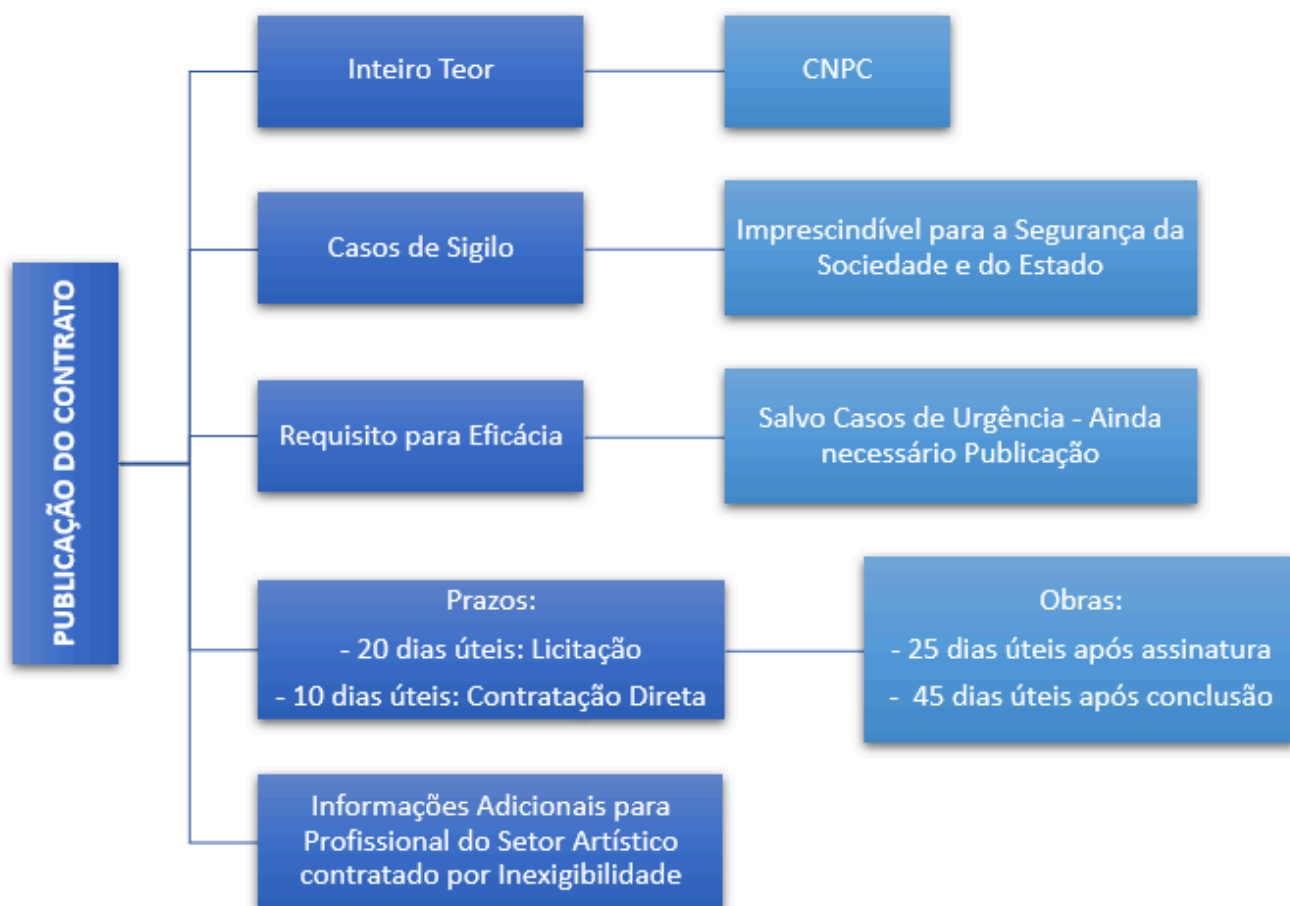
Primeiramente, há a primeira divulgação, que deve ocorrer até **25 dias úteis após a assinatura do contrato**. Nesse momento, são divulgados os **quantitativos e preços contratados**. Ou seja, a administração informa a quantidade de trabalho a ser realizado e os preços acordados para a execução da obra.

Por outro lado, **ao final do contrato, no prazo máximo de até 45 dias úteis após a conclusão**, é necessária **outra divulgação no sítio oficial eletrônico**. Nesta segunda divulgação, são apresentados os preços praticados.

Qual é a ideia por trás dessa obrigação? A intenção é verificar se houve sobrepreços ou desvios, pois obras públicas são frequentemente associadas a desvios de dinheiro público devido à grande quantidade de recursos envolvidos.

Portanto, essas divulgações inicial e final visam fornecer um controle maior sobre o processo. No início do contrato, é importante saber o preço contratado, enquanto ao final, é essencial comparar a quantidade executada com o preço praticado, buscando possíveis discrepâncias.

É importante ressaltar que é improvável que os valores contratados e executados sejam exatamente iguais, devido a fatores como correção monetária, repactuação e outros ajustes. No entanto, grandes discrepâncias podem indicar a necessidade de uma investigação mais rigorosa. Portanto, essas publicações têm o propósito de esclarecer essas questões ao longo do processo de execução da obra.



8) Pagamentos Acessórios da Administração

Vamos abordar o tema dos **pagamentos acessórios de administração**, incluindo a teoria da imprevisão. Na execução do contrato, em certas situações, a administração pública é obrigada a realizar **pagamentos adicionais, além do valor nominal estipulado no contrato**.

Esses são conhecidos como **pagamentos acessórios ou secundários**. Ou seja, além do pagamento principal estipulado no contrato - por exemplo, 200 mil, 300 mil, ou 1 milhão para a realização de uma obra, serviço ou entrega de um bem - há também outros pagamentos a serem feitos.

Então, quais são esses pagamentos acessórios? Vamos analisar o que diz o artigo 92, parágrafo 3º da Lei:

§ 3º Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

Independentemente do prazo e duração, o contrato deve incluir uma cláusula que estabeleça o **índice de reajustamento de preço**, com uma data-base vinculada à data do orçamento estimado. Além disso, podem ser estabelecidos mais de um **índice específico setorial**, de acordo com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Esses pagamentos acessórios têm como objetivo principal manter o **equilíbrio econômico-financeiro do contrato**.

No contrato administrativo, a garantia do particular é, em grande parte, a manutenção desse equilíbrio econômico-financeiro. Em outras palavras, a principal garantia do contratado é que sua margem de lucro não seja prejudicada.

Por exemplo, se houver uma atualização de preço de um insumo necessário para a realização de uma obra ou serviço, e isso acarretar em um aumento nos custos para o contratado, sua margem de lucro pode diminuir. Para evitar que isso aconteça, a administração deve realizar um pagamento acessório, com base na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

Temos três situações, Primeiro, o **reajustamento em sentido estrito**, conforme estabelecido pela lei, trata-se simplesmente da **correção monetária**, ou seja, é a atualização do valor da moeda. O objetivo é manter no contrato o **valor real**, não o nominal.

Esse reajustamento de correção monetária, só pode ser realizado quando **não houver** regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, ou seja, aquele que ocorre quando uma empresa é contratada e designa uma equipe exclusiva para realizar o serviço.

Então, somente se **não houver esse regime de dedicação exclusiva** de mão de obra **que cabe esse reajustamento**.

Confira o inciso I do § 4º do Art. 92 da Lei 14.133/21:

§ 4º Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de preços será por:

I - reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;

Quando a empresa é contratada, ela deve manter essa margem de lucro constante ao longo do contrato, por isso a necessidade de correção monetária.

Vamos supor que o preço fixado para a obra foi um milhão de reais, durante um ano a administração fará essa atualização monetária e, em um período específico, pagará essa correção.

Com relação ao período em que essa correção deve ser feita e paga ao contratado, conforme a lei, essa correção monetária deve ser realizada no **interregno mínimo de um ano**. Mas atenção, **não** é a partir da assinatura do contrato, **nem** da publicação. É **a partir da apresentação da proposta na licitação**.

Vamos entender o porquê, a administração pública, antes de contratar, geralmente realiza uma licitação. A empresa vencedora, que agora terá essa correção monetária, apresentou uma proposta que foi a melhor para a administração. Digamos que essa proposta tenha sido apresentada em 10 de julho de certo ano. O contrato, por sua vez, foi assinado em 5 de outubro.

À medida que o contrato administrativo segue seu curso, quando chegar em 10 de julho do ano subsequente, haverá a correção monetária. Não é a partir da assinatura do contrato. A correção monetária é contada a partir da data da proposta. Isso por que quando o licitante apresentou sua proposta, ele declarou que naquela data poderia realizar o contrato por aquele valor. Então, esse valor precisa ser atualizado a partir do momento em que foi considerado justo, quando a margem de lucro foi aceita.

Daí a importância dessa data como base para a correção ser a apresentação da proposta na licitação, porque ali foi o preço inicialmente aceito pelo licitante e, após um ano, será corrigido.

Vamos ao segundo caso: a **repactuação**. Diferentemente do reajustamento, a repactuação não se limita à atualização monetária. A repactuação é para **quando houver o regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra**.

Enquanto a atualização monetária é uma revisão geral, genérica, baseada apenas no índice oficial de correção monetária, a repactuação **considera os custos adicionais que a execução do contrato pode gerar para a contratada**. Estes custos podem estar previstos, mas são extras, e o Estado precisa arcar com eles.

Confira o inciso II do § 4º do Art. 92 da Lei 14.133/21:

II - repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

Segundo a lei, na repactuação, a administração pública **analisa a variação dos custos contratuais**. Por exemplo, se o preço de um insumo utilizado na fabricação de carteiras escolares aumenta consideravelmente, a administração deve realizar um pagamento adicional para **manter o equilíbrio econômico e financeiro** do contrato, evitando que a contratada tenha prejuízo ou sua margem de lucro seja reduzida.

Essa análise dos custos contratuais é feita com base em provas documentais apresentadas pela contratada, evidenciando quais custos aumentaram e justificando a necessidade de repactuação. Quanto ao momento em que essa repactuação deve ocorrer, a lei estabelece um **interregno mínimo de um ano**. No entanto, esse prazo varia dependendo da natureza dos custos envolvidos:

- **Custos Relacionados ao Mercado**: Como no exemplo do aumento do preço de um insumo, o interregno mínimo de um ano é contado **a partir da data da proposta apresentada pelo licitante vencedor**.
- **Custos Relacionados à Mão de Obra**: Como um aumento nos salários dos funcionários da contratada, o interregno mínimo de um ano é contado **a partir da convenção coletiva de trabalho**, que pode incluir **convenções, acordos ou dissídios coletivos**.

O terceiro caso é a **recomposição ou revisão de preços**. Nas duas primeiras situações que discutimos até agora, o aumento de custos é antecipado. É algo que esperamos, como uma correção monetária, um aumento no preço dos insumos ou mesmo um aumento nos salários dos funcionários.

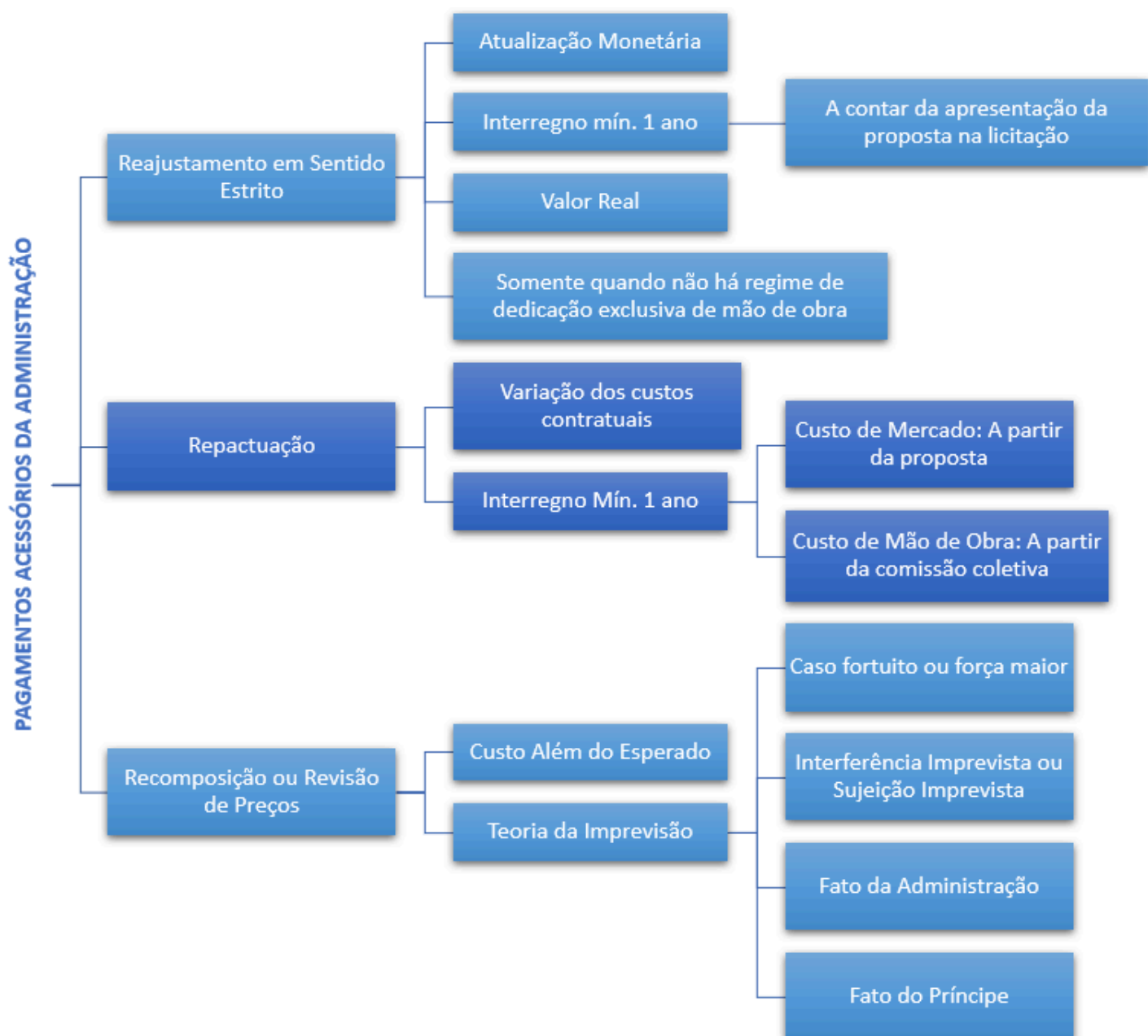
No entanto, a recomposição ou revisão **vai além do esperado**. Envolve **situações imprevistas**, como um caso de força maior, algo que não poderíamos prever. Nessas circunstâncias, os ajustes que mencionamos anteriormente, não são suficientes para lidar com o real aumento de custos.

Não é o bastante, se ocorrer uma situação que exija uma recomposição ou revisão de preços, contar apenas com a correção monetária ou com uma repactuação. Estamos falando de uma **situação verdadeiramente excepcional, inesperada e que demanda uma abordagem específica**.

É aqui que entra a necessidade de uma recomposição ou revisão de preços. Essa recomposição ou revisão será aplicada nos casos em que se aplica a **teoria da imprevisão**.

Na teoria da imprevisão, encontramos situações que fogem do controle das partes envolvidas. São eventos inesperados e excepcionais que justificam uma revisão nos termos do contrato. Essas situações podem ser classificadas em quatro categorias distintas, como veremos na tabela a seguir:

TEORIA DA IMPREVISÃO		
CASO	EXPLICAÇÃO	EXEMPLO
Caso Fortuito ou Força Maior	Evento imprevisível e/ou inevitável	Enchente que destrói parte da obra que já estava pronta
Interferência Imprevista ou Sujeição Imprevista	Situações pré-existentes, mas os contratantes não sabiam da sua existência e não têm culpa pela interferência	Na construção de um viaduto de passagem subterrânea, foi descoberto uma rocha existente no subsolo, apenas quando já estava executando o túnel subterrâneo. Há a necessidade de alterar a estrutura e fazer o viaduto de passagem por cima da pista, ao invés de fazer subterrâneo.
Fato da Administração	Administração adota conduta comissiva ou omissiva ilegal dentro do contrato	Deveria ser feito a obra em um terreno que foi desapropriado. Porém, quando a empresa inicia a obra o proprietário do terreno informa que não houve desapropriação. Foi uma informação falsa da Administração contida no contrato.
Fato do Príncipe	Administração atua legalmente fora do contrato , mas acaba gerando desequilíbrio nele	Se uma empresa é contratada para levar crianças da zona rural para a escola, mas o Estado aumenta a alíquota do ICMS para todo o Estado e isso influencia diretamente o custo da empresa para executar o serviço.



9) Contratações de Projetos ou Serviços Técnicos Especializados

O Artigo 93 da Lei 14.133/21 trata das **contratações de projetos ou serviços técnicos especializados**, incluindo aqueles que envolvem o **desenvolvimento de programas e aplicações de internet** para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e comunicação da informação (software), bem como a documentação técnica associada a eles.

Confira o Art. 93 da Lei 14.133/21:

Art. 93. Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação (software) - e a respectiva documentação técnica associada -, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração Pública, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor.

§ 1º Quando o projeto se referir a **obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio**, a cessão dos direitos a que se refere o caput deste artigo incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

§ 2º É **facultado** à Administração Pública **deixar de exigir a cessão de direitos** a que se refere o caput deste artigo quando o objeto da contratação **envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação**, considerados os princípios e os mecanismos instituídos pela Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

§ 3º Na hipótese de posterior alteração do projeto pela Administração Pública, o **autor deverá ser comunicado**, e os registros serão promovidos nos órgãos ou entidades competentes.

O **autor** desses projetos ou serviços técnicos especializados **deve ceder todos os direitos patrimoniais** relacionados a eles para a Administração Pública. Isso significa que a Administração Pública terá **total controle e liberdade sobre esses projetos ou serviços**, podendo utilizá-los e modificá-los conforme necessário, em outras ocasiões, sem a necessidade de obter nova autorização do autor original.

Quando se trata de **projetos tecnológicos** que **não podem ser protegidos por direitos autorais**, a cessão de direitos para a Administração Pública não se limita apenas aos direitos de propriedade intelectual, mas também abrange **todos os dados, documentos e informações necessários** para compreender e utilizar a tecnologia subjacente ao projeto.

Isso garante à Administração Pública acesso completo e irrestrito a todos os aspectos do projeto tecnológico, facilitando sua implementação e manutenção no âmbito público.

A Administração Pública **tem a opção**, ou seja, **não** é obrigatório, de não exigir a cessão de direitos mencionada no caput do artigo em situações em que **o objeto da contratação envolva atividades de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação**.

Caso a contratação esteja relacionada essas, a Administração Pública tem a liberdade de abrir mão da cessão de direitos estabelecida no artigo, respeitando as diretrizes estabelecidas pela legislação específica de inovação tecnológica.

Se houver uma **posterior alteração** no projeto por parte da Administração, o **autor original do projeto deve ser comunicado** sobre essa alteração. Além disso, é necessário promover os registros dessa alteração nos órgãos ou entidades competentes, garantindo assim a transparência e a manutenção dos registros legais relacionados ao projeto.

Essa disposição visa assegurar que o autor original do projeto seja mantido informado sobre quaisquer mudanças ou modificações realizadas pela Administração Pública após a cessão dos direitos. A exigência de promover os registros nos órgãos competentes visa garantir a rastreabilidade e a documentação adequada das alterações realizadas no projeto.

Chegamos à conclusão do nosso primeiro tópico do contrato administrativo. A partir da próxima aula vamos analisar um novo tema.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
